

מסורת הש"ס

- ↑ נמאל אכל דקאמר כ"לן, א נבחרות כו:א, א נלקמן ע"צ, ד ק"א דידיה, א כס"א: ובי עשוי, א י"ל כ,

### הגהות הב"ח

- ↑ בב' א"ל ר"א חא נפלגיה לרישא: (א) רש"י ד"ה שטה וכו' ורבן שמעון בן גמליאל סולן:

### הגהות הגר"א

- ↑ בב' והאמר רב ריש עגלא, ג"צ הרמב"ם מפרש בהמנה מתחלה דא"ל"כ הא צריך ליתן כוונעל: [ב] שם כי קאמר כי, ג"צ וכתב הרמב"ם דה"ה דשמואל דאמר קאנן כי נמי איירי דוקא בבב"ג דאית כי אכל הטור מפרש גב"ל עסק אחר אלא שהמנה מתחלה, וסמ"ג ג"צ מפרש ריש עגלא וקאנן גב"ל עסק אחר אלא בלדס בטל: [ג] שם מאן פלג כי, ג"צ פי' הרמב"ם וטוש"ע ולכן איתו נוטל מחלה בשל חבירו וי"כ הרשב"א ונ"י שם ש"י אכל בשם חוס' כי דלעולם נוטל ופי' דברים אחר ראשונה לנטול החלוקה שניה לפטורו (ועמ"ש רבינו ביו"ד סי' קע"ז ס"ק י' וס"ק ג'ג):
- ↑ רש"י ד"ה מותר שלש כי, ג"צ והרמב"ם מפרש שלש מהירות וכתב דלח' דוקא דאפילו עשויות אכל סמ"ג וס"פ מפרשים כפירש"י: [ד] שם ד"ה וזי ידיי הוו וכו' וזי קבילת עלך פלגא בהפסד הוו וזוי מלוה גבך: ואי לא יסינגא לך טפי פורסא, אשכחנא דקא טרחת בפלגא פקדון משום פלגא מלוה: דטרחא טפי פורסא, להכניס ולהוציא דאילו מוזן אס הוצרך לסובין או שערוין קניי לאמנע כדרך שותפין: לאסויי ליה רעיא, מרעה לבהמות שאינו צריך לקנות בשוק שיש עליו לטרות בשבילו: גנודרות, בהמה דקה, לשון גדרות כאן (מגדבר ג): ואס בא המקבל לחלוק, בתוך הזמן הזה: חצירו, צעל הבהמה מעכב עליו: אכל אינו דומה טיפולה של שנה הראשונה לטיפולו של שנה אחרת, שצריכה בשניה למוזנות מרובים יותר מן הראשונה: מאי אכל דקאמר, כל שכן דהיינו טעמא דמעכב עליו: אלא, הכי קאמר לפי שאינו דומה כו' וכיון דכך מנהג המקבלין חצירו מעכב עליו, ואני שמעמי איפכא אס בא צעל הבהמה לחלוק בתוך זמנו המקבל מעכב עליו לפי שאינו דומה טיפולה כו' שטיפול שנה ראשונה קשה משל שניה מפני שהיא דקה טיפולה מרובה להכניס ולהוציא אכל

**אי פלגא בהפסד**, כלומר פלגא בהפסד דכתב בשטרא הכי קאמר דאס ירצה רב עיליש יטול תרי תילתי באגר ויקבל עליו חצי ההפסד דאיכא שחר עמלו במאי דשקיל טפי באגרא ממה שמגיע לחלק פלגא דמלוה: **שיטה איתמר**, הכי אמר רב נחמן ר' יהודה ורבי יוסי בנו ורבן שמעון יט כולן בשיטה אחת אמרו דצריהס: **מוסר** [ד] **שליש בשכר**, השם עגל למחלה בשכר ובהפסד ואמר לו מה שצירא יותר על שליש דמיו של עכשיו טול בשכרך וכל השאר נחלוק בשזה: **מוסר**, דהא קיצב עליה מספק ואע"ג דזימנין דליכא מותר שלישי: **ריש עגלא לפטומא**, המקבל עגל לפטמו למחצית הראש יטול כולו לחלקו בשכר עמלו ומוזנו והשאר חולקין בשזה: **מאי לאו דאמר ליה כו'**, ואשמועינן רב דאי ליכא מותר שליש נשקול ריש עגלא: **כי קאמר רב**, הכי זה מותר אע"ג דזמנין ליכא מותר שלישי: **כגון דאית ליה בהמות**, למקבל דיש עליו לטרות לפני בהמותיו ובשביל בהמה אחת עמהס אין טרחו נוסף: **דאמרי אינשי גביל לסורא גביל לסורי**, בלוחו טורח שאתה מגביל סובין ושערוין לפני שור אחד אתה יכול לגביל לפני שנים: **ויהיב ליה לאריסיה**, למחלה בשכר והפסד: **אי משסתפס צהדיה**, אילו נתת חצי המעות והיית שותף בבהמה היה נותן לך חף האליה כולה לחלקך: **פלגיה לאליה**, כשבאו לחלוק חלק רבי אלעזר את האליה: **אמר ליה**, אריסיה: **השקא כמעיקרא נמי לא**, עכשיו יט לא תמן הראש כולו כמו שנתת בראשונה: **וזוי ידיי הוו**, [ה] וכו' קבילת עלך פלגא בהפסד הוו וזוי מלוה גבך: ואי לא יסינגא לך טפי **פורסא**, אשכחנא דקא טרחת בפלגא פקדון משום פלגא מלוה: **דטרחא טפי פורסא**, להכניס ולהוציא דאילו מוזן אס הוצרך לסובין או שערוין קניי לאמנע כדרך שותפין: **לאסויי ליה רעיא**, מרעה לבהמות שאינו צריך לקנות בשוק שיש עליו לטרות בשבילו: **גנודרות**, בהמה דקה, לשון גדרות כאן (מגדבר ג): ואס בא **המקבל לחלוק**, בתוך הזמן הזה: **חצירו**, צעל הבהמה מעכב עליו: **אכל אינו דומה טיפולה של שנה הראשונה לטיפולו של שנה אחרת**, שצריכה בשניה למוזנות מרובים יותר מן הראשונה: **מאי אכל דקאמר**, כל שכן דהיינו טעמא דמעכב עליו: **אלא**, הכי קאמר לפי שאינו דומה כו' וכיון דכך מנהג המקבלין חצירו מעכב עליו, ואני שמעמי איפכא אס בא צעל הבהמה לחלוק בתוך זמנו המקבל מעכב עליו לפי שאינו דומה טיפולה כו' שטיפול שנה ראשונה קשה משל שניה מפני שהיא דקה טיפולה מרובה להכניס ולהוציא אכל

טיפול השניה קל ושבחה מרובה וקשיא לי אי טיפולה של שניה קלה משל ראשונה מאי לשון חייב לטפל בה דקתני רישא משמע דעל כרחו חייב לטפל בה כל הזמן הזה: **עד מתי חייב לטפל בזולתו**, שאף הן נחלקין למחצה שהן שחר והמקבל בא לומר חלוק אותו מיד שלא אעסוק בחלק שלך שאינו נוטל זו כלום: **בדקה שלשים ובגסה חמשים**, כדרך שפרט לך הכתוב צטיפול הבכור שחייב ישראל לטפל זו בדקה שלשים ובגסה חמשים ואח"כ נותנו לכהן דליף ליה בצבורות (דף טו): מקראי: **שנים דקופ**, וצריכה לאמה ולאדם הרגיל בכך: **מכאן ואילך**, יטול המקבל מחצה שלם בשביל חלקו שהרי חלזי שלו הן ובמחצה השני של חצירו יטול מחצה בשבח כדרך שנוטל באמה מחצית שחר ושחר עמל ומוזן ליכא, ואע"ג דחצי אחריות של מחצית חצירו עליו כיון דבעי למיטרע בה משום מחצה שלו שהוא קרן גמור ואינו מלוה <sup>א</sup> ובי טרח משום ידידיה קא טרח ולא מיחזי כריביתא: **מאן פלג לך**, מי שס אותה שמא לא נישומית יפה: יגדילו, הולדות עד שיהו גדולים ואינו נוטל בשל חצירו כלום:

## איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא סט.

**א"ל** שיטה איתמר, אומר ר"ת דמכ"מ הלכה כרשב"ג <sup>[א]</sup> דהא אמרינן (גיטין דף עה), כל מקום ששנה רשב"ג במשנתיו הלכה כמותו ואין נראה דהא רב ושמואל צעו או לקצון דיגר או ריש עגלא לפטומא ור' שמעון בן גמליאל לא צעי אלא גללים וליכא למימר דהיינו דוקא צעגל עס

אמו ללא נפיש טירחא דהא ר' יוסי צר' יהודה אמר לעיל (דף סח): אפילו בבהמות גדולות דסגי בנסיובי ותותרי דסצר לה כאבזה וגם רבינו חננאל פירש דכל כי האי גוונא שנאמר שיטה לית הלכתא כחד מינייהו אלא כרבי שמעון דאמר (עס) נותן לו שכרו משלם:

**אמר** רב מותר שצ"ש בשכרך מותר, וא"ת והא זד אחד צריצ' הוא דשמה לא ימנא מותר שלישי ורב לית ליה דר' יהודה דשרי זד אחד צריצ' דאמר לעיל (דף גג), עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה צדמים ומשמע לעיל דהיינו דלא כרבי יהודה ועוד דאפילו לרבי יהודה לא שרי צכי האי גוונא אלא כשיש ציד ליה או מלוה לעשות זד אחד שלא יהיה רצית ויש לומר דהכא אקילו רבנן משום דשכיחי טובא שיהא מותר שלישי: **דאמר ר' אינשי גביא** **צ'תורא גביא** **צ'תורי**, וא"ת מהאי טעמא לשתרי אפילו לית ליה בהמה לדידיה דהא צריך לטרות לעצמו משום פלגא דמלוה וי"ל דלא דמי דאי לית ליה בהמה לדידיה אין צריך לטרות בבהמה של שותפות בכל יום אלא כל אחד יטרח ציומו:

**אי משתתפת בהדיה יהיב לך נמי אצ'יתא**, תימה למה היא סבורה כן דהא כי משתתף בצהדיה נמי ויטול כל הראש הרי הוא כמתחלה דמתחלה שהיה טורח בכל הבהמה של ר' אלעזר היה נוטל הראש ועכשיו שטורח לרבי אלעזר רק בחצי בהמה יטול חצי הראש מחלק רבי אלעזר ועוד מאי קאמר השתא שותפי אן והלא גם עתה היתה חלקו של רבי אלעזר פלגא מלוה ויש לומר דכשנשתתף עמו היה טורח בחזיו של רבי אלעזר בחנם ועל כן אמרה יהיב לך נמי אציתא אחרי שאינן לוקח מחלקו שום שכר:

כי

שטיפולה מרובה מאי טיפולה מרובה מפני ששיניה דקות **ימכאן ואילך** נוטל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חבירו רב מגשיא בר גרא שקל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חבירו אתא לקמיה דאביי א"ל <sup>[א]</sup> **ימאן** פלג לך ועוד מקום שנהגו לגדל הוא ותנן <sup>א</sup> מקום שנהגו לגדל יגדילו חנהו תרי כותאי דעבוד עסקא בהדי הדדי אזיל חד מנייהו פליג וזוי בלא דעתיה דחבריה אותו לקמיה דרב פפא א"ל מאי נפקא מינה הכי אמר רב נחמן יוזוי כמאן דפליגי דמו לשנה זבון חמורא בהדי הדדי קם אידך פליג ליה בלא דעתיה דחבריה אותו לקמיה דרב פפא א"ל ימאן פלג לך א"ל קא חזינא דבתר <sup>א</sup> ידידי קא אתי מר א"ר פפא כה"ג

טיפול השניה קל ושבחה מרובה וקשיא לי אי טיפולה של שניה קלה משל ראשונה מאי לשון חייב לטפל בה דקתני רישא משמע דעל כרחו חייב לטפל בה כל הזמן הזה: **עד מתי חייב לטפל בזולתו**, שאף הן נחלקין למחצה שהן שחר והמקבל בא לומר חלוק אותו מיד שלא אעסוק בחלק שלך שאינו נוטל זו כלום: **בדקה שלשים ובגסה חמשים**, כדרך שפרט לך הכתוב צטיפול הבכור שחייב ישראל לטפל זו בדקה שלשים ובגסה חמשים ואח"כ נותנו לכהן דליף ליה בצבורות (דף טו): מקראי: **שנים דקופ**, וצריכה לאמה ולאדם הרגיל בכך: **מכאן ואילך**, יטול המקבל מחצה שלם בשביל חלקו שהרי חלזי שלו הן ובמחצה השני של חצירו יטול מחצה בשבח כדרך שנוטל באמה מחצית שחר ושחר עמל ומוזן ליכא, ואע"ג דחצי אחריות של מחצית חצירו עליו כיון דבעי למיטרע בה משום מחצה שלו שהוא קרן גמור ואינו מלוה <sup>א</sup> ובי טרח משום ידידיה קא טרח ולא מיחזי כריביתא: **מאן פלג לך**, מי שס אותה שמא לא נישומית יפה: יגדילו, הולדות עד שיהו גדולים ואינו נוטל בשל חצירו כלום:

טצי

## סט.

### עין משפט ונר מצוה

**פו** א מ"י פ"ו מהלכות שותפין הלכה ז ופ"ח שם הלכה א וע"י בהשגות ובספך משנה סמוג עשין פה ולאין קאנ טוש"ע י"ד סי' קעז סעיף ב: **פח** ב מ"י שם פ"ח הלכה א סמוג שם:

**פח** ג ד ה מ"י שם ופ"ו שם הלכה ז סמוג שם טוש"ע שם סעיף כג: **צא** י ב מ"י שם פ"ה הלכה ט סמוג שם טוש"ע ח"מ סי' קעז סעיף ח [וטעיף יח]:

### מוסף רש"י

**טיפולה**, טרחתה ובכורות (כו), **מפני ששיניה דקות**, ואינה יכולה לאכול עשב ואס לא חתא עם האס תמות (שם),